

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3664/2533

หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตร
นายเชียงอินหรือเชียงอิน แซ่หุุ่น

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ปัญหาที่คู่ความฎีกาขึ้นมานั้น หากเป็นข้อที่มีได้วากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากอาคารเลขที่ ๖๗๔/๑๗ คั้น
อาคารให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาเช่ากับนายบุญส่ง และไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้จำเลย
และบริวารออกไปจากห้องพิพาท และส่งคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระ
ค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกไปจากห้องพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาประการแรกว่า จำเลยได้เสียเงินค่าก่อสร้าง
ตึกแถวพิพาทเป็นเงิน บาท (ไม่ได้ระบุจำนวนเงิน) และเสียเงินค่าต่อสัญญาให้นาย
บุญส่งอีก ๖๐,๐๐๐ บาท สัญญาระหว่างจำเลยกับนายบุญส่งจึงเป็นสัญญาต่าง
ตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า เมื่อนายบุญส่งตกลงให้จำเลยเช่าอยู่ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖
โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยมิได้อุทธรณ์ปัญหาข้อนี้ขึ้น
มาในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นข้อที่มีได้กล่าวกันมาแล้วในชั้นศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลแพ่ง - นายประคอง มากมิ่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ